Státní zaměstnanci

ombudsman
veřejný ochránce práv

dětský ombudsman
ochránce práv dětí

1. listopadu 2026 přestane platit zákon o státní službě (č. 234/2014 Sb.). Současná služební i pracovní místa podle dosavadního zákona se stanou **pracovními místy podle nového zákona o státních zaměstnancích** (text zákona). Právní poměry státních zaměstnanců se nově budou řídit zákoníkem práce (č. 262/2006 Sb.) – úřady se tak stanou zaměstnavateli podle soukromého práva.

Vysvětlíme, co to pro Vás znamená a co můžete dělat.

Co se stane s mým dosavadním služebním/pracovním poměrem?

Váš dosavadní služební/pracovní poměr se od 1. listopadu 2026 změní na pracovní poměr podle nového zákona o státních zaměstnancích.

Změna neovlivňuje dobu trvání Vašeho poměru. (Dosavadní poměr na dobu neurčitou jím zůstává. Pokud jste zaměstnáni na dobu určitou, tato doba rovněž zůstává.)

Co mohu dělat, pokud se změnou nesouhlasím?

Do 1. listopadu 2026 můžete úřadu, ve kterém jste zaměstnáni, **písemně oznámit, že nechcete vykonávat práci jako státní zaměstnanec** podle nového zákona.

Tím vznikne překážka v práci na straně zaměstnavatele (úřadu) a můžete dostat **výpověď pro nadbytečnost**. Do skončení pracovního poměru Vám náleží **náhrada platu** ve výši průměrného výdělku.

Odstupné dostanete, jen pokud se z Vašeho dosavadního služebního místa nestalo pracovní místo státního zaměstnance podle nového zákona.

Co když jsem z organizačních důvodů mimo výkon služby?

Pokud

- jste zařazeni mimo výkon služby z organizačních důvodů k 1. listopadu 2026 nebo
- existuje důvod pro takové zařazení k 31. říjnu 2026,

Váš služební poměr skončí 1. listopadu 2026.

Náleží Vám **náhrada platu** ve výši 2,4násobku platu. Od této částky se odečte plat, který jste již dostali.

Odbytné dostanete, pokud jste měli služební poměr na dobu neurčitou.

Pokud chcete, aby úřad rozhodl, zda Váš dosavadní služební poměr takto skončil, musíte o to úřad **požádat do 16. listopadu 2026**.

Co když s úřadem vedu spor?

Záleží na tom, zda budete u úřadu zaměstnáni i po 1. listopadu 2026.

(A) zůstávám zaměstnán/a u úřadu a

<table>
<tr><th>k 1. listopadu 2026:</th><th>Co bude po 1. listopadu?</th><th>Co můžete dělat?</th></tr>
<tr><td>Řízení běží – úřad nerozhodl.</td><td>Řízení se zastaví. Úřad je nyní Vaším zaměstnavatelem.</td><td rowspan="3">Můžete podat soukromoprávní žalobu k soudu.</td></tr>
<tr><td>Úřad rozhodl, ale rozhodnutí Vám zatím nedoručil.</td><td rowspan="2">Řízení se zastaví. Vydané rozhodnutí úřadu se považuje za pracovněprávní jednání zaměstnavatele.</td></tr>
<tr><td>Odvolali jste se a zatím není rozhodnuto.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Proti rozhodnutí o odvolání jste nepodali správní žalobu.</td></tr>
<tr><td>Proti rozhodnutí o odvolání jste podali správní žalobu.</td><td colspan="2">Soudní řízení pokračuje beze změny.</td></tr>
</table>

Pokud jste se odvolali proti **rozhodnutí o skončení služebního poměru**, Vaše odvolání se od 1. listopadu 2026 považuje za oznámení, že trváte na tom, aby vás zaměstnavatel dále zaměstnával (podle zákoníku práce). Proti **neplatnosti skončení pracovního poměru pak můžete podat soukromoprávní žalobu k soudu, a to nejpozději do 2 měsíců** ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit.

(B) již nebudu zaměstnán/a u úřadu a

k 1. listopadu 2026:	Co bude po 1. listopadu?	Co můžete dělat?
Řízení běží – **úřad nerozhodl**.	**Úřad řízení dokončí**. Vydané rozhodnutí nabude právní moci doručením – **nemůžete se proti němu odvolat**.	Můžete podat **správní žalobu** k soudu, a to do **2 měsíců** od doručení rozhodnutí
Odvolali jste se a zatím není rozhodnuto.	**Řízení se zastaví**. Napadené rozhodnutí nabude právní moci.	Můžete podat **správní žalobu**, a to **nejpozději 4. ledna 2027**.
Proti rozhodnutí o odvolání jste **podali správní žalobu**.	**Soudní řízení pokračuje** beze změny.	

Co mohu dělat, pokud nesouhlasím s jednáním úřadu jako zaměstnavatele?

Váš **pracovněprávní spor** může rozhodnout soud – proti zaměstnavateli tedy můžete podat **soukromoprávní žalobu**.

Pokud máte podezření, že úřad **porušuje pracovněprávní předpisy**, podnět ke kontrole můžete poslat **oblastnímu inspektorátu práce**. Více v letáku Pracovněprávní vztahy a inspekce práce.

Jak mi úřad může doručovat písemnosti jako zaměstnanci?

Úřad již **nebude muset dodržovat dosavadní pravidla doručování písemností**.

Může využít **e-mail, který jste mu dali**, aniž Vám předtím zkusí písemnost doručit například do datové schránky.

Pokud jste mu nedali e-mail, může využít **Váš pracovní e-mail**, který Vám sám zřídil.

Také může písemnost doručit **do datové schránky, přestože jste si ji znepřístupnili**.